INSPECTIONS DE LA FERME

Les contrôles sur les exploitations encadrés par des droits et des devoirs

Sarah Deillon

Dans la majorité des cas, les contrôles effectués dans les fermes se passent très bien. Mais parfois, ces visites suscitent de l'incompréhension et du mécontentement chez les agriculteurs. Quelques explications sur les règles autour de ces contrôles.

Chaque contrôle présente ses spécificités. Prises de mesures, visite des animaux, contrôle des parcelles, etc. peuvent se recouper entre les différentes visites. S. DEILLON

Pour l'essentiel des agriculteurs visités, les contrôles se déroulent sans problème. Mais certains terminent parfois la rencontre un peu fâchés; ils évoquent notamment un mauvais choix du moment de la visite, un manque de considération de la réalité du terrain, peu de compréhension face à une situation transitoire, une décision de sanction sans avoir la possibilité de se corriger avant, etc. Ils se plaignent également de la fréquence de ces inspections.

L'agriculteur a des devoirs mais il a aussi des droits que le contrôleur se doit de respecter. Et ce dernier a des droits que l'exploitant ne connaît peut-être pas toujours. Sait-il par exemple que l'Ordonnance sur la protection des animaux donne la possibilité aux vérificateurs de s'introduire dans les bâtiments en leur absence?

Plusieurs ordonnances

L'agriculture est encadrée par plusieurs ordonnances et des contrôles différents en découlent. On relève notamment:

- l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn);
- l'Ordonnance sur les paiements directs (OPD);
- l'Ordonnance sur la production primaire (OPPr);
- l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux);
- l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim);
- l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair).

Mais on peut mentionner encore des ordonnances ou directives pour encadrer la production biologique, les alpages, la biodiversité, les AOP, etc. Ainsi que des ordonnances dites «d'application» qui sont là pour entourer ces visites (définir la fréquence, la part de contrôles non annoncés, etc.): l'Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire (OPCNP) et l'Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA).

Droit privé et mesures cantonales

Et il n'y a pas que des directives fédérales. Il faut encore relever tout ce qui touche au droit privé et rajouter ainsi des visites pour les divers labels ou programmes, comme SwissGAP, Bourgeon, IP-Suisse, Suisse Garantie, AQ-Viande, Vache mère Suisse, etc.

On peut mentionner également des contrôles «régionaux» (définis par l'autorité cantonale d'exécution) ou des contrôles menés par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse (chaque année une à deux campagnes de vérification avec un thème spécifique, par exemple la vente directe à la ferme). Ou encore les visites liées aux AOP.

À noter que pour la partie fédérale, il faut distinguer encore les contrôles dits «de base» et les contrôles supplémentaires (en fonction des risques) qui sont effectués dans diverses situations:

- manquements constatés lors des visites précédentes;
- soupçon fondé de manquement aux prescriptions;
- changements importants dans l'exploitation;
- domaines déterminés qui présentent des risques plus élevés de manquement.

Sentiment d'acharnement

Les ordonnances définissent la fréquence des passages. L'OPCNP dit, par exemple, qu'une exploitation à l'année qui détient plus de trois unités de gros bétail est soumise à un contrôle de base tous les quatre ans en ce qui concerne la production animale. En parallèle, pour cette même exploitation, l'OCCEA stipule qu'une visite doit se faire deux fois sur une période de huit ans. En exemple: une fois pour les PER et une autre fois pour les programmes SST-SRPA-MAP. «Cela ne signifie toutefois pas que ce sera les années 4 et 8, il peut y avoir seulement deux ans d'écart», relève Anne-Laure Vanolli, adjointe du service Ecoprest (en charge de la coordination des contrôles sur Vaud).

Ainsi, les exploitants peuvent être visités régulièrement, d'où l'impression d'acharnement qu'ils ressentent parfois. Les ordonnances précisent que les fermes ne peuvent pas subir plus d'un contrôle de base par an mais la responsable souligne que les contrôles supplémentaires (liés aux risques) ne comptent pas dans le calcul. Il peut donc y avoir un contrôle de base et un second contrôle la même année. Sans oublier d'ajouter encore les inspections liées au droit privé. «Toute la difficulté consiste donc à coordonner ces contrôles du mieux possible.»

Spécificités cantonales

Ce qui rend la thématique encore plus complexe, c'est que la mise en œuvre ne se fait pas de la même manière dans tous les cantons. Les services vétérinaires et des organes cantonaux indépendants se partagent les contrôles à effectuer mais cela fluctue d'un canton à un autre. Sur Vaud, par exemple, l'organe de contrôle mandaté réalise aussi les inspections de la protection des animaux et de la production primaire, ce qui permet de les coordonner avec les contrôles sur le bien-être animal (SST-SRPA-MAP). Dans d'autres cantons, comme Fribourg, ce sont les services en charge des affaires vétérinaires et de la sécurité alimentaire qui effectuent les contrôles de la production primaire. Pour les contrôles liés à l'OPD, ce sont les organes cantonaux mandatés qui s'en chargent (lire en page 7).

Annonce pas systématique

Une partie des contrôles officiels est effectuée sans préavis. Les diverses ordonnances demandent qu'au moins 20% (OPCNP) ou 40% (OCCEA) des contrôles de base dans le domaine de la protection des animaux se fassent sans annonce. Et les contrôles supplémentaires se font toujours de manière inopinée. «Pour certains manquements, c'est la seule solution pour garantir le respect de la législation ou l'efficacité du contrôle. Il est par exemple facile de détacher un veau avant notre passage», explique Lucas Bassin, expert officiel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Jura (SCAV).

Répondre à une demande de la société

Ce sont plusieurs lois et ordonnances qui encadrent les visites et l'agriculteur peine parfois à saisir toutes les nuances. En exemple: un contrôleur mandaté par le service vétérinaire a un rôle de police judiciaire et peut avoir accès à toute l'exploitation. À l'inverse, le contrôleur rattaché à un organe cantonal mandaté n'est pas autorisé à s'introduire dans un bâtiment en l'absence de l'exploitant.

Il est toutefois peu fréquent que ce droit d'accès soit utilisé. «Dans des cas très rares, le détenteur peut donner son accord téléphonique, et dans les cas encore plus rares et avec un caractère d'urgence, l'inspecteur peut réaliser seul la visite et prendre des mesures», précise Fiona McCullough, chargée de communication pour le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV (FR).

Quand les responsables doivent y aller quand même, c'est toujours en prenant des précautions. «Il s'agit d'une procédure touchant aux droits fondamentaux. Les principes de légalité, proportionnalité, légitimité, équité et degré d'urgence sont strictement appliqués. Si l'exploitant n'est pas présent, nous demandons un mandat de perquisition dans notre canton», ajoute Lucas Bassin. Et Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal vaudois, de préciser: «Si nous procédons à un contrôle sans l'agriculteur, c'est que nous estimons qu'il y a un danger imminent pour les animaux, un risque accru de propagation d'une épizootie ou que nous soupçonnons que l'exploitant cherche à se soustraire au contrôle». Ce dernier souligne que dans tous les cas, le respect des règles d'hygiène et de biosécurité sera toujours assuré.

Lucas Bassin indique que leur service tente de prendre aussi en compte l'aspect sanitaire. «Nous essayons de ne pas prévoir plusieurs contrôles la même semaine dans des exploitations porcines par exemple. Nous sommes aussi attentifs à la mortellaro et au statut de l'exploitation dans la BDTA (BVD et/ou piétin).»

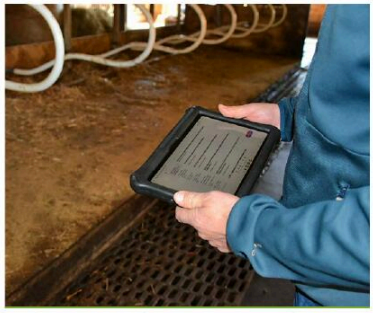
Curseur à placer

Les cantons s'accordent pour dire que cela se passe très bien dans la grande majorité des cas. Plusieurs parlent d'une proportion d'exploitations sans manquements supérieure à 90%. «Et même lorsque des irrégularités sont constatées, elles sont de moindre importance la plupart du temps», informe Eric Kirchmeier, vétérinaire cantonal valaisan.

Les manquements sont classés en fonction de leur degré de gravité: manquements mineurs (à éliminer dès que possible); importants (mesures à prendre rapidement), graves (à corriger le jour même). «Nous essayons de distinguer entre les oublis, les situations transitoires, les négligences ou les infractions délibérées mais ce n'est pas toujours évident de placer le curseur au bon endroit», relève Giovanni Peduto. Et Lucas Bassin d'ajouter: «Il faut trouver le juste milieu entre le rôle officiel plutôt policier et l'aspect plus social du contrôle. Les excès des deux côtés doivent être évités». Eric Kirchmeier précise que les contrôleurs sont formés en conséquence, «pour pouvoir faire preuve de compréhension et de pragmatisme envers une profession exigeante».

Crédibilité de la filière

Les exploitants regrettent souvent que la sanction tombe sans avoir la possibilité de se corriger avant mais les spécialistes rappellent que le cadre légal régissant les contrôles est connu depuis 2014 et qu'il faut parfois agir vite. «Certains manquements impliquent une correction rapide, notamment en ce qui concerne la protection des animaux ou l'enregistrement et l'identification des animaux avec la situation épizootique actuelle très fluctuante aux portes de la Suisse», relève Fiona McCullough.



La très grande majorité des exploitations ne présente aucun manquement lors des visites. S. DEILLON

Giovanni Peduto rappelle que ces contrôles sont aussi là pour répondre à une demande de la société. «Ils reflètent un cadre légal qui protège les animaux, légitime les éleveurs et donne confiance aux consommateurs. Ils contribuent à la crédibilité de la filière.» SD